

N. R.G. 3740/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI**

Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Lupia

Presidente

dott.ssa Rosa Maria Bova

Giudice rel. ed est.

dott. ssa Chiara Pulicati

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.10.2023 tra:

Parte_1 (*C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro
Livi

RICORRENTE

E

Controparte_1 (*C.F._2*), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela
Perilli

RESISTENTE

con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli

OGGETTO: separazione personale dei coniugi

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.09.2024

Motivi della decisione in fatto e in diritto

1. *Parte_1* , con ricorso depositato in data 04.10.2023, premesso di aver contratto matrimonio civile con *Controparte_1* in data 25.08.2006 a Salonicco (GR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2006, n. 00708, parte 2, serie C7A, che dall'unione non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere, che la casa coniugale sita in Castelnuovo di Porto (RM), Via Flaminia n 43/A era stata acquistata in comproprietà tra i coniugi e che ella se ne era già allontanata, ha adito il Tribunale di Tivoli chiedendo: *“Che la S.V. Ill.ma, convocate le parti innanzi a se per il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione, Voglia in difetto dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, ordinare agli stessi a vivere separati”*.

Controparte_1 costituitosi in giudizio, si associava alle conclusioni di controparte chiedendo: *“che il Tribunale adito voglia, omologare con sentenza la separazione giudiziale dei signori *Controparte_1* E *Parte_1* , ordinando la trascrizione della stessa nell'ufficio di stato civile del comune di Roma”*.

All'udienza del 20 settembre 2024, fissata per la comparizione personale delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i coniugi, sentiti congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare ed hanno chiesto di precisare congiuntamente le conclusioni, insistendo per la sola pronuncia sullo *status*, senza ulteriori condizioni. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio senza termini per note difensive.

2. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c., tanto che la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale prima dell'introduzione del ricorso.

Nessuna condizione è stata convenuta dalle parti.

3. In ragione dell'esito della lite, vanno integralmente compensate le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:

- pronuncia la separazione personale tra *Parte_1* e *Controparte_1* i quali hanno contratto matrimonio civile a Salonicco (GR), in data 25.08.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, nell'anno 2006, n. 00708, parte 2, serie C7A ;
- compensa le spese di lite;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombeni di legge.

Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 6 dicembre 2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova

Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Rosa Maria Bova

Il Presidente
Dott. Francesco Lupia